



## Resolución Directoral N° 00002642 2025

Tocache, 15 OCT 2025

VISTO, el Memorando N° 1037-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 13 de octubre de 2025, en cumplimiento al mandato judicial Resolución N° 4 de fecha 16 de junio del 2022, recaído en el expediente judicial N° 00010-2021-0-2209-JM-LA-01; a favor de **JORGE VALDERRAMA RIOS**, identificado con N° 00994492, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento cincuenta y siete (157) folios útiles, y;

### CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, el accionante **JORGE VALDERRAMA RIOS** interpone demanda **CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00010-2021-0-2209-JM-LA-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 4 de fecha 16 de junio 2022, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, que resolvió declarando **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la resolución ficta respecto de la solicitud de fecha 7 de febrero del 2020, que deniegan su derecho reclamado en instancias administrativas, **ORDENO** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **emita** nueva resolución, disponiendo se pague a **JORGE VALDERRAMA RIOS**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Total o Integra del accionante reconózcase al demandante tantas veces referida, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde 10 de abril del año 1996 hasta el 31 de diciembre del año 2007 (conforme a lo establecido en el considerando décimo tercero de la sentencia) debiendo descontarse los montos pagados





## Resolución Directoral N° 00002642 2025

que ha percibido, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada — Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 7 de fecha 27 de diciembre 2022, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia contenida en la resolución N° 4 de fecha 16 de junio 2022, emitido por el Juez del Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache, **ORDENARON** que la entidad demandada **CUMPLA** con emitir la resolución administrativa disponiendo el pago de **reintegro** de la **bonificación** especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o íntegra. Y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 21 de abril de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache



Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° **1662-2025-GRSM/DRE**, de fecha 14 de mayo 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° **00010-2021-0-2209-JM-LA-01**, a favor de **JORGE VALDERRAMA RIOS**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Íntegra o Total del accionante. Asimismo: reconózcase a la demandante tantas veces referida. el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde 10 de abril del año 1996 hasta el 31 de diciembre del año 2007, debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 16 de junio de 2022, emitida por el Juzgado Mixto - Sede Tocache: y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 21 de abril de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 04.



Que, con informe Legal N° **0063-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 7 de julio del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **00010-2021-0-2209-JM-LA-01**, en observancia del Artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.





## Resolución Directoral N° 0002642 2025

amparo; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56 del Código Procesal Constitucional". Este Colegiado considera que este criterio jurisprudencial es también el que se debe aplicar en el trámite de un proceso de cumplimiento. En tal sentido, cuando las instancias judiciales estimen una demanda de cumplimiento, luego de constatar la actuación renuente de la entidad pública con relación al cumplimiento de un acto o una norma, están en la obligación de incluir, por un elemental criterio de justicia, los devengados y los intereses a que hubiera lugar, como consecuencia de la actitud renuente de la entidad emplazada." Que bajo tal criterio O jurisprudencial, debe ordenarse que en ejecución de sentencia se calcule y liquide.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° xxxxxxxx-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha xxxx de octubre del 2025,



De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante Ley N° 32185 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, a favor del demandante **JORGE VALDERRAMA RIOS**, identificado con DNI N° 00994492, recaídos en el expediente judicial N° 010-2021-0-2209-JM-LA-01, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde el 10 de abril de 1996, hasta el 31 de diciembre del 2007, La suma calculada como devengados asciende el importe de **Veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro con 27/100 Soles (S/ 25,384.27)**. Mas los intereses la suma de **Dieciséis mil doscientos veintitrés con 96/100 soles (S/ 16,223.96)**. **sumando un total de Cuarenta y un mil seiscientos ocho con 23/100 Soles (S/ 41,608.23)**; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 4 de fecha 16 de junio 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



## Resolución *Directoral* N° 00002642 2025

Que, el recurrente a partir del año 2008 fue contratado bajo los alcances de la ley 29062- Ley que modifica la ley del profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial, en su artículo 52° establece que "El profesor tiene derecho a percibir una asignación mensual por preparación de clases y evaluación, conforme a los criterios que se establezcan en el reglamento". El reglamento de la ley 29062 aprobado por Decreto Supremo N° 003-2008- ED, modificado por **Decreto Supremo N°79-2009-EF**, prevé lo siguiente: "74.3 La asignación mensual por preparación de clase y evaluación la reciben los profesores comprendidos en la Carrera Pública Magisterial, mientras realizan función docente con alumnos a cargo, cuyo monto se establece en **S/ 80,00 (ochenta y 00/100 Nuevos Soles)**. Dicho monto es aplicable a la Jornada Ordinaria de Trabajo equivalente a treinta (30) horas cronológicas o cuarenta (40) horas pedagógicas semanal - mensual, y se percibe de manera proporcional de acuerdo a la jornada de trabajo pedagógico del profesor". Siendo ello así desde el año 2008, al demandante se le viene abonando mes a mes, la asignación por preparación de clases en su remuneración mensual; razón por la cual, **debe ordenarse el reintegro de 30% por concepto de preparación de clases y evaluación hasta el 31 de diciembre del 2007; en razón de que el demandante desde el año 2008 suscribió contratos con la demandada en base a la ley 29062.**



Que, en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° CUATRO (4), de fecha 16 de junio del 2022, ante Juzgado Mixto Sede Tocache; la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, traslada el informe N° 127-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, los montos calculados como devengados que asciende el importe de **Veinticinco mil trescientos ochenta y cuatro con 27/100 Soles (S/ 25,384.27)**. Mas los intereses la suma de **Dieciséis mil doscientos veintitrés con 96/100 soles (S/ 16,223.96)**. sumando un total de **Cuarenta y un mil seiscientos ocho con 23/100 Soles (S/ 41,608.23)**, han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el 10 de abril del año 1996 hasta el 31 de diciembre del año 2007, fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Respecto del pago de intereses, resulta aplicable por extensión lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en el fundamento número 24 de la sentencia recaída en o el Expediente N° 05561-2007-ANTC: "Más recientemente, este Colegiado ha reafirmado este criterio jurisprudencial al establecer, con carácter de precedente vinculante en la STC 54302006-PA/TC, que el juez constitucional, cuando estime una pretensión atendible en la vía del proceso de amparo, "deberá ordenar el pago de los referidos montos dejados de percibir y los intereses, y de no haberse demandado, de oficio, en aplicación del principio iuria novit curia, se deberá ordenar el pago de dichos conceptos, considerando la naturaleza reparatoria del





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



## Resolución Directoral N° 0002642 2025

ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 21 de abril de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.

| Apellidos y Nombres del Demandante | N° Resolución RDR                               | N° de Expediente Judicial   | Periodo                                                         | Monto Devengado S/ | Interés legal | Monto Total  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| JORGE VALDERRAMA RIOS              | N° 1662-2025-GRSM/DRE, de fecha 14 de mayo 2025 | N° 010-2021-0-2209-JM-LA-01 | desde el 10 de abril de 1996, hasta el 31 de diciembre del 2007 | S/ 25,384.27       | S/ 16,223.96  | S/ 41,608.23 |



**ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR** a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

**ARTÍCULO TERCEDRO. - PUBLICAR**, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: [www.ugeltch.com](http://www.ugeltch.com), para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCV/DUGEL  
EATR/JA  
GTR/R-GRRHH